



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Così composta:

1) Dott.ssa Patrizia Mannacio

Presidente rel.

2) Dott.ssa Assunta Marini

Consigliere

3) Dott. Girolamo Sarnelli

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 839/2015 R.G. posto in decisione all'udienza del 21/10/2020

TRA

Parte_1

(già

Parte_2

[...]

elett.te dom.ta in VIA TIMAVO, 3 ROMA presso lo studio dell'avv.to LIVI MAURO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

APPELLANTE

E

Controparte_1

elett.te dom.ta in C/O CASTELLI V. VIA ALBALONGA 7 ROMA presso lo studio dell'avv.to SPAGNOLO CRISTINA e PROFETA MARCO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17463/2014 del Tribunale di Roma , depositata in data 27.8.2014 in materia di titoli di credito.

Conclusioni

Appellante:

“Voglia in riforma della sentenza impugnata n.17463/2014 (R.G.20209/2010) emessa dal Tribunale civile di Roma sex IX....., accertate le circostanze di cui in narrativa, dichiarare efficace ed esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 1054/2010 (Rg. n. 76120/2009) emesso dal Tribunale di Roma in danno della Controparte_1

[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo.

Voglia altresì condannare in via equitativa la Controparte_2

[...] ex art. 96 c.p.c. per avere introdotto il giudizio di opposizione, dal quale trae origine l’impugnata sentenza, con fini defatigatori.

Con vittoria di spese, ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con restituzione della somme corrisposte da parte appellante in virtù della sentenza di primo grado.

Appellata:

“Piaccia....., in via preliminare dichiarare l’inammissibilità del proposto appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. “nuova formulazione” come argomentato in narrativa; nel merito rigettare l’appello proposto dalla Parte_1 già [...] Controparte_3 in persona del leg. rapp.te pro tempore per le ragioni tutte spiegate e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 17463/2014.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Parte_1 ià Controparte_3

[...] , con appello notificato in data 9.2.2015, ha impugnato la sentenza con cui il Giudice unico del Tribunale di Roma, definendo il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1054/2010 dell’importo di € 15.956,11 emesso nei confronti di Controparte_1 ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la parte opposta al pagamento delle spese processuali , quantificandole in € 2600,00.

Il Giudice di primo grado ha accolto l’opposizione svolta dalla CP_1 la quale aveva eccepito che per il medesimo credito la Pt_1 aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo, e che, in ogni caso, la prova fornita da controparte in ordine al preteso

credito non era sufficiente, sul rilievo che per la medesima causale l'opposta aveva ottenuto un decreto ingiuntivo “ *nei confronti di soggetto la cui ragione sociale è pressochè coincidente con quella dell'odierna opponente (in entrambi i casi viene infatti in questione la Controparte_1 , che nel decreto qui opposto è indicata come società in nome collettivo e nell'altro provvedimento monitorio come società a responsabilità limitata)* ”. Quindi, per il Tribunale, il decreto opposto doveva ritenersi una duplicazione del primo; da qui l'applicazione del principio “ *per cui il creditore che abbia ottenuto pronunzia di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può, per difetto di interesse rilevabile anche di ufficio, richiedere ulteriormente un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto di cui al provvedimento reso in suo favore.* ”

L'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nei termini indicati in epigrafe.

L'appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ; nel merito ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

La causa, dopo una serie di rinvii motivati dal carico del ruolo, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata.

Secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c. l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, 2^a c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).

Come chiarito dalla Cassazione “ *il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342 comma 1, c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della*

decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n. 10878/2015).

La S.C. più di recente (cfr. Cass.n. 13535/2018; Cass. SS.UU. n.27199/2017), orientandosi verso una interpretazione meno rigorosa, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “*revisio prioris instantiae*” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Alla luce di siffatti principi deve ritenersi che l'appellante nel dedurre la violazione del principio del *ne bis in idem*, individuando la parte di motivazione attinta dal motivo, abbia sostanzialmente rispettato il requisito della specificità dei motivi.

L'appellante, infatti, ha impugnato la parte di motivazione con cui il Tribunale ha affermato che la pronunzia di un diverso decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto la cui ragione sociale è pressochè coincidente con quella della CP_1 imponeva di ritenere che il secondo provvedimento fosse una duplicazione del primo; e che quindi la Pt_1 non avesse alcun interesse a richiedere un altro decreto ingiuntivo per lo stesso titolo e lo stesso oggetto; ed ha rilevato che il Tribunale, non applicando correttamente il principio del *ne bis in idem*, ha ommesso di considerare che l'altro decreto ingiuntivo, posto a fondamento di un precetto, poi opposto, era stato emesso nei confronti di un soggetto diverso, ossia nei confronti della CP_2

[...] come appunto rilevato dal giudice dell'opposizione a precetto (proc. n. 6034/2009 introdotta dalla Controparte_1 ; il giudice di tale opposizione, con la sentenza n.381/2012, passata in giudicato, aveva sottolineato che il titolo esecutivo si era formato nei confronti di un soggetto diverso- la

Controparte_2 da quello cui il precetto era stato notificato -la [...]

Controparte_1 in vista dell'esercizio dell'azione esecutiva.

Il motivo è fondato.

Il principio del ne bis in idem si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c., ossia al divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia; mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, così passato in giudicato, "fa stato" tra le parti.

Ebbene nel caso di specie non è contestato l'emissione di un precedente decreto ingiuntivo (il D.I.n. 18382/2008) per il pagamento delle medesime forniture oggetto del decreto (il D.I. n. 1054/2010) posto a fondamento dell'opposizione definita con la sentenza qui impugnata.

Ciò posto il giudice di primo grado ha ritenuto l'identità delle azioni introdotte con i due decreti. Ma perché due azioni si possano dire identiche occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Quand'anche uno solo di essi non coincida, tale identità non sussiste.

Quanto agli elementi soggettivi questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo dell'azione. Più precisamente sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato; mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.

Ebbene nel caso di specie il primo decreto è stato pronunciato nei confronti di società la cui "denominazione sociale" (nel senso indicato dall'art.2326 c.c) era Controparte_2

[...] il decreto che qui interessa, è invece stato emesso nei confronti di un soggetto

la cui "ragione sociale"(nel senso indicato dall'art.2314 c.c.) è [...]

Controparte_1 La denominazione sociale per le società di capitali, così come

la ragione sociale per le società di persone, costituiscono strumenti di individuazione della società; per cui non è sostenibile come invece affermato dal Giudice di primo grado, che la "ragione sociale" delle due società fosse "pressochè coincidente", giacchè la società di capitali destinataria del primo decreto aveva una propria denominazione sociale, e la società di persone destinataria del secondo decreto aveva una propria ragione sociale. Ed è appena il caso di sottolineare che nemmeno è stato

mai dedotto da alcuna delle parti che vi sia stata, nel corso dei giudizi che le hanno visto contrapposte, una trasformazione della *CP_1* da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo, per cui come previsto dall'art. 2498 c.c., si sarebbe dovuto ritenere sussistente l'identità dell'ente trasformato.

In conclusione, essendo diversi i soggetti destinatari delle due ingiunzioni, non sussiste l'identità soggettiva che consente di affermare che con il primo ed il secondo decreto sia stata proposta la medesima azione.

L'accoglimento del primo motivo consente quindi di valutare, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1054/2010.

Il ricorso monitorio era stato corredato di prova scritta rappresentata da estratto notarile autentico del libro fatture, recante l'attestazione di regolare tenuta, nonché da copia di un accordo scritto tra la *Controparte_4* (precedente denominazione della *Pt_1* avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto di fornitura, delle modalità e dei termini di pagamento e della misura degli interessi di mora; scrittura debitamente firmata dal legale rapp.te della *Controparte_1* il quale non ha in alcun modo contestato la riferibilità a sé della firma apposta in calce a tale scrittura.

L'odierna appellata, in primo grado, aveva contestato genericamente la valenza probatoria, in sede di giudizio ordinario di cognizione, delle fatture in quanto documenti provenienti, quanto a formazione, dalla medesima parte che di essi di intendeva avvalere come prova.

Poiché il credito dell'appellante deriva da un rapporto tra imprenditori è applicabile l'art. 2710 c.c. ; e, come affermato dalla S.C., le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass.n. 9968/2016; Cass.n. 299/2016; Cass.n. 26216/2011).

Nel caso di specie a tale prova atipica si accompagna l'accordo sottoscritto dal legale rappresentante della società ingiunta, sicché questo, valutato congiuntamente alle risultanze del libro fatture, e tenuto conto della genericità delle contestazioni mosse

dalla società ingiunta nel giudizio di opposizione, vale a provare la fondatezza della pretesa creditoria della *Pt_1* azionata in sede monitoria.

Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.

Va invece respinta la domanda di condanna dell'appellato al risarcimento del danno per lite temeraria in difetto dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. ; come anche la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto non è stata data prova alcuna della loro erogazione.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della *CP_1* prevalentemente soccombente; e sono quantificate, quanto al primo grado, nella stessa misura indicata dal Tribunale; e quanto al secondo grado mediante riferimento ai parametri medi previsti dal DM Giustizia n.55 del 2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] avverso la sentenza n.17463/2014 del Tribunale di Roma, ed accogliendo lo stesso, in riforma, della sentenza di primo grado così decide:

- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1054/2010 del Tribunale di Roma;
- respinge ogni altra domanda dell'appellante;
- condanna l'appellata *Controparte_1* al pagamento, in favore della *Parte_1* delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 2.600,00 di cui € 2.400,00 per compensi ed il resto per spese oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge; e quanto al secondo grado in € 4.132,00 di cui € 3.777,00 per compensi ed il resto per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Mauro Livi dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.7.2021.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Patrizia Mannacio